TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/dvt/CGVM/alp *Rol N°1.793-2025*

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 1358 reclama don Marcelo Pezoa Carrasco, Administrador General Electoral de las candidaturas a Alcalde del Partido por la Democracia, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G14006 de dos de mayo de dos mil veinticinco, de la Directora (S) del Servicio Electoral que aprobó la cuenta de ingresos y gastos electorales del partido con tres observaciones, desestimó la solicitud de reembolso y ordenó la devolución de $6.136.229 a el o los últimos aportantes o el Fisco de Chile, según corresponda;

2°) Que, la resolución reclamada mantuvo tres de las veintisiete observaciones formuladas a la cuenta mediante el Oficio Ordinario G N°13954 de dos de abril de dos mil veinticinco, a saber:

Observación N°22; relativa a un gasto por concepto de "Servicios prestados para la campaña", por $5.800.000, del proveedor *"Asesoría y Servicios de Comunicación y Gestión Ltda."*, acreditada mediante factura electrónica N°39, solicitada para reembolso, respecto del cual no se adjuntó un informe de actividades.

Observación N°24, relativa a un gasto por concepto de "Arriendo de bienes muebles o inmuebles", por un monto total de $6.136.229, los cuales cumplen los criterios establecidos en el artículo 44 bis de la Ley N°19.884, sin embargo, no fue presentado el informe de gastos respectivo.

Observación N°27, relativa a diversos gastos no declarados ante el Servicio Electoral. Los gastos no declarados son:

a) Melissa Cristina Chávez Sepúlveda, boleta de honorarios N°35;

b) Patricia Castro Diaz, boleta de honorarios N°106;

c) Sebastián Carreño Ayancan, boleta de honorarios N°256;

d) David Alexis Maldonado Romero, boleta de honorarios N°53;

e) Yeissis Paola Hidalgo Jara, boleta de honorarios N°41;

f) Madero Comunicaciones Limitada, factura electrónica N°5798;

g) Transportes Y Comercio Los Fiordos Limitada, factura electrónica N°39247;

h) Servicios de Impresión Waldo Vargas E.I.R.L, factura electrónica N°71198,

i) Sociedad Impresiones Graficas J&E y Compañía Limitada, factura electrónica N°428,

j) Moya López Compañía Limitada, factura electrónica N°5759;

k) Publicidad y Medios La Clave SpA, factura electrónica N°561;

l) Soc Comercial e Impresora Fernández y Sánchez Limitada, factura electrónica N°16733;

m) Empresa Periodística El Norte SA, factura electrónica N°354056.

Además, solicita, se deje sin efecto la orden de devolución de $6.136.229 a el o los últimos aportantes o el Fisco de Chile, según corresponda;

3°) Que, en relación a la observación N°22, el reclamante señala que, por un error humano e involuntario, en atención a la cantidad de observaciones y lo dificultoso que es el sistema de carga de documentos de la página de rendición del servicio, que constantemente cerraba la sesión de usuario cuando se cargaban documentos, se cargó erróneamente la respuesta a la observación señalada;

4°) Que, respecto de la observación N°24 sostiene que sí cumplió, dentro de plazo, la obligación de informar, mediante el formulario a que hace alusión el artículo 44 bis de la Ley N°19.884.

Para acreditar sus dichos, acompaña copia del referido formulario;

5°) Que, para subsanar todos los reparos contenidos en la observación N°2 el Servicio Electoral pide, en primer lugar, argumentar la falta de registro del gasto en la contabilidad electoral y, en segundo lugar, indicar la fuente de financiamiento y justificar la no utilización del Sistema de Recepción de Aportes para registrar el financiamiento respectivo. En relación a cada uno de los reparos el reclamante señala:

a) Melissa Cristina Chávez Sepúlveda, boleta de honorarios N°35. La boleta de honorarios N°35 se

encuentra vigente y que por un error atendido el volumen de información recibida, se ingresó la boleta de honorarios N°34. Agrega que la boleta N°34 se encuentra anulada.

b) Patricia Castro Diaz, boleta de honorarios N°106; La boleta de honorarios se encuentra vigente y por un error atendido el volumen de información recibida, se ingresó la boleta de honorarios N°107 que se encuentra anulada.

c) Sebastián Carreño Ayancan, boleta de honorarios N°256. Por error del prestador de servicios quien generó 3 boletas de honorarios, la primera la N°255, anulada por error de digitación, luego generó las N°256 y N°257 con diferencia de 1 minuto, esto se debe a la intermitencia de la página del Servicio de Impuestos Internos, sin percatarse que generó 2 boletas.

d) David Alexis Maldonado Romero, boleta de honorarios N°53. La boleta de honorarios N°53 se encuentra vigente. Debido a un error, atendido el volumen de información recibida, se ingresó la boleta de honorarios N°54 (ésta fue anulada).

e) Yeissis Paola Hidalgo Jara, boleta de honorarios N°41. La boleta de honorarios N°41, se encuentra anulada según el registro del Servicios de Impuestos Internos.

f) Madero Comunicaciones Limitada, factura electrónica N°5798. Pide que se autorice el reembolso de la misma por $3.998.400 o en su defecto que se pague con el remanente del partido.

g) Transportes y Comercio Los Fiordos Limitada, factura electrónica N°39247. Por un error involuntario, no se cargó la explicación respecto de este reparo en la contestación de las observaciones. Señala que no corresponde a un gasto, sino una donación que se debió informar con su respectivo formulario: acompañando en este acto el certificado de donación y la factura, debiendo cargarse a la cuenta electoral de Gobernador.

h) Servicios de Impresión Waldo Vargas E.I.R.L, factura

electrónica N°71198. No se refiere a ella en la reclamación.

i) Sociedad Impresiones Gráficas J&E y Compañía Limitada, factura electrónica N°428. No se refiere a ella en la reclamación.

j) Moya López Compañía Limitada, factura electrónica N°5759. La pide para reembolso por $9.121.350 en la contestación de las observaciones, sin referirse a ella en la reclamación.

k) Publicidad y Medios La Clave SpA, factura electrónica N°561. No se refiere a ella en la reclamación.

l) Soc Comercial e Impresora Fernández y Sánchez Limitada, factura electrónica N°16733. No se refiere a ella en la reclamación.

m) Empresa Periodística El Norte SA, factura electrónica N°354056. La pide para reembolso por $3.103.149 en la contestación de las observaciones, sin referirse a ella en la reclamación.

Finalmente, solicita que se deje sin efecto la orden de devolución en los términos establecidos en el artículo 12 de la Ley N°19.884;

6°) Que, ha quedado establecido cuáles fueron los requisitos exigidos por el Servicio Electoral para subsanar los trece reparos de la observación N°27.

Así, el Tribunal rechaza la subsanación de la observación N°27, toda vez que, de la presentación se advierte que no se ha dado cumplimiento a argumentar acerca de la falta de registro del gasto en la contabilidad electoral y no se ha indicado la fuente de financiamiento justificando además la no utilización del Sistema de Recepción de Aportes para registrar el financiamiento respectivo;

7°) Que, en relación a la observación N°22 el Tribunal la rechazará, toda vez que en autos no consta el informe de actividades ni la justificación del precio pagado respecto a la aludida factura N°39.

Respecto a la observación N°24, el Tribunal acogerá la reclamación en esta parte, dado que, del documento acompañado a fojas 1520 se da cuenta que el 25 de octubre de 2024 a las 22:55 horas el Administrador General Electoral cumplió con la

obligación de informar en virtud del artículo 44 bis de la Ley N°19.884;

8°) Que, en relación a la solicitud de dejar sin efecto la devolución de $6.136.229 a el o los últimos aportantes o al Fisco de Chile, ésta se acogerá toda vez que, al subsanar la observación N°24, la contabilidad ha sido alterada en los términos que el Servicio Electoral la modificó en virtud de sus atribuciones.

Por estas consideraciones y citas legales, ***se acoge parcialmente*** la reclamación deducida a fojas 1358 por don Marcelo Pezoa Carrasco, Administrador General Electoral de las candidaturas a Alcalde del Partido por la Democracia, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G14006 de dos de mayo de dos mil veinticinco, de la Directora (S) del Servicio Electoral, ***solo en cuanto***, se subsana la observación N°24 y en consecuencia, se deja sin efecto la orden de devolución.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.793-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1793-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

77C726E1-59CA-46E8-AD76-5BE2B9711AB0
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.